



## Nr. 91 Der Reichsverkehrsminister an den Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft v. Siemens. 19. Oktober 1926

R 43 I/1054, Bl. 247–251 Abschrift

[Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und dem Verwaltungsrat der Reichsbahn-Gesellschaft über die Ernennung des Generaldirektors der Gesellschaft und die Teilnahme des Reichsverkehrsministers an den Sitzungen des Verwaltungsrats.]

Nachdem der Reichspräsident die Bestätigung des Generaldirektors Dr. Dorpmüller, des stellvertretenden Generaldirektors Weirauch und der beiden Direktoren Hammer und Wolf ausgesprochen hat <sup>1</sup>, übersende ich in der Anlage ergebenst die 2. Ausfertigung der zwischen der Reichsregierung und dem Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft getroffenen Vereinbarung, nachdem beide Ausfertigungen von mir für die Reichsregierung vollzogen sind.

Das Reichskabinett hat mit Bedauern von den Veränderungen Kenntnis genommen, die die Herren Vertreter des Verwaltungsrats der Reichsbahn-Gesellschaft an der Vereinbarung mit dem Verwaltungsrat vornehmen zu müssen glaubten <sup>2</sup>. Es ist von der Reichsregierung ernstlich erwogen worden, ob es ihr möglich sein werde, einer Vereinbarung zuzustimmen, bei der die Berechtigung des Wunsches der Reichsregierung, daß der Reichsverkehrsminister mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen solle, nicht auch vom Verwaltungsrat ausdrücklich anerkannt wird. Wenn das Reichskabinett sich gleichwohl bereit gefunden hat, dem vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Wortlaut zuzustimmen, so konnte sie dies nur im Hinblick auf den Inhalt des gleichzeitig übersandten vertraulichen Aktenvermerks des Herrn Präsidenten des Verwaltungsrats vom 15. Oktober 1926 tun <sup>3</sup>. Diesem hat die Reichsregierung mit Befriedigung entnommen, daß die *überwiegende Auffassung des Verwaltungsrats sich mit dem Wunsche der Reichsregierung deckt*, und daß darüber hinaus ganz allgemein der Nutzen der gemeinsamen Beratungen für ein gedeihliches Arbeiten der Gesellschaft anerkannt wird. Wenn trotzdem der Verwaltungsrat geglaubt hat, von der restlosen Erfüllung des Wunsches der Reichsregierung Abstand nehmen zu müssen, so findet dies nach dem genannten Aktenvermerk in den bekannten *rechtlichen* Bedenken des Verwaltungsrats seine Begründung. Bei dieser Sachlage glaubte das Reichskabinett nach reiflicher Erwägung und Zurückstellung starker Bedenken doch im wesentlichen eine Übereinstimmung der Auffassungen in dem wichtigsten Punkte nunmehr feststellen zu können.

Ich beehre mich ferner mitzuteilen, daß der Reichskanzler in geeignet erscheinenden Fällen den Präsidenten des Verwaltungsrats und den Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu Beratungen des Kabinetts zuziehen wird und sich auch einem entsprechenden Wunsche auf Zuziehung zu Beratungen des Kabinetts durch den Präsidenten des Verwaltungsrats und den Generaldirektor nicht entziehen wird.

gez. Dr. Krohne.

<sup>1</sup> Der RPräs. hatte die Bestätigung am 18.10.26 auf Vorschlag der RReg. vorgenommen, nachdem das Einvernehmen zwischen RReg. und Verwaltungsrat durch die Unterzeichnung der anliegenden Vereinbarung wiederhergestellt worden war (WTB-Meldung vom 18. 10., R 43 I/1054, Bl. 241).

<sup>2</sup> Gemeint ist Abs. 2 der Vereinbarung, für den der Verwaltungsrat seine eigene Textfassung durchgesetzt hatte; siehe Anm. 5.

<sup>3</sup> Text des Aktenvermerks in Anm. 5.

## [Anlage]

### Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und dem Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Reichsregierung und Verwaltungsrat sind übereinstimmend der Ansicht, daß in der bisherigen Durchführung und Handhabung der Reichsbahngesetze<sup>4</sup> nicht genügend Vorsorge getroffen ist für eine möglichst weitgehende Verständigung zwischen der Reichsregierung und dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat der Reichsbahn-Gesellschaft erkennt an, daß die Ernennung eines stellvertretenden Generaldirektors der Bestätigung des Herrn Reichspräsidenten bedarf. Er verpflichtet sich weiterhin, daß bei einer etwa künftig notwendig werdenden Wahl eines Generaldirektors zur Wahl erst geschritten wird, nachdem der Reichsregierung in ausreichender Weise Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben ist, und daß der Wahlakt erst vollzogen wird, wenn eine solche Stellungnahme der Reichsregierung einwandfrei feststeht.

Die Reichsregierung hat den Wunsch, daß der Herr Reichsverkehrsminister mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnimmt, um in diesem Gremium die Auffassung der Reichsregierung zu vertreten. Der Verwaltungsrat bedauert, daß es bei der gegenwärtigen Lage nicht möglich ist, eine die Reichsregierung voll befriedigende Lösung durchzuführen. Er erklärt sich aber bereit, auch an seinem Teile dahin zu wirken, daß eine der Reichsregierung genehme Lösung gefunden werde<sup>5</sup>.

Bis dies erreicht ist, soll als Ersatz folgendes Verfahren zwecks Sicherung eines gewissen Einflusses des Reichsverkehrsministers auf den Verwaltungsrat und zwecks Sicherung einer möglichst weitgehenden beiderseitigen Unterrichtung und Verständigung beobachtet werden:

- 1.

<sup>4</sup> RB-Gesetz und RB-Satzung vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 272, 281).

<sup>5</sup> Der Text des vorstehenden 2. Absatzes entspricht der von den Vertretern des Verwaltungsrats gewünschten Formulierung (vgl. Dok. Nr. 90, Anm. 3). In dem vom RVM vorgelegten Entwurf der Vereinbarung hatte dieser Absatz gelautet: „Der Verwaltungsrat der Reichsbahn-Gesellschaft erkennt das Verlangen der Reichsregierung, daß der Reichsverkehrsminister mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnimmt, um in diesem Gremium die Auffassung der Reichsregierung zu vertreten, als berechtigt und erwünscht an; er bedauert, daß es zur Zeit gegenüber dem Widerstand des Treuhänders [vgl. Dok. Nr. 59] unmöglich erscheint, die allgemeine und regelmäßige Teilnahme des Reichsverkehrsministers durchzusetzen; er erklärt sich aber bereit, nach besten Kräften dahin zu wirken, daß der jetzt noch bestehende Widerstand überwunden und diese Forderung der Reichsregierung durchgesetzt wird.“ (Anlage zum Schreiben des RVM an den Präs. des Verwaltungsrats vom 14. 10. sowie zum Schreiben des RVM an den RK vom 15. 10.; R 43 I/1054, Bl. 202–204, 205–208).

Gegen diese Fassung des 2. Absatzes hatte der Verwaltungsrat Bedenken erhoben, die in einem vertraulichen Aktenvermerk des Präs. des Verwaltungsrats vom 15. 10. dargelegt sind:

„Der II. Absatz handelt von dem Wunsche der Regierung auf Teilnahme des Verkehrsministers an den Sitzungen des Verwaltungsrates. Die überwiegende Auffassung des Verwaltungsrates deckte sich mit diesem Wunsche; allgemein wurde anerkannt, daß gemeinsame Beratungen nur von Nutzen für ein gedeihliches Arbeiten der Gesellschaft sein könnten. Der Verwaltungsrat sah sich aber gezwungen, von einer Entscheidung über die Erfüllung des Wunsches Abstand zu nehmen. Denn aus seinem Kreise wurden Bedenken geäußert, ob in Anbetracht der gesetzlichen Vorschriften und der hierüber geführten Vorverhandlungen es zur Kompetenz des Verwaltungsrates gehöre, hierüber einen Entschluß zu fassen; mehrere Mitglieder gaben die Erklärung ab, daß sie infolgedessen nicht abstimmen könnten. Ein solches im Gesetz nicht vorgesehenes Verfahren könnte nur dann vom Verwaltungsrat zur Durchführung gebracht werden, wenn die Sicherheit bestände, daß die Instanzen, zwischen denen das Gesetz vereinbart worden ist, ihr Einverständnis gegeben haben.“

Aus diesem Grunde ergeben sich gegen den vorgeschlagenen Wortlaut des Absatzes 2 folgende Bedenken: Wenn der Verwaltungsrat den Wunsch der Reichsregierung als ‚berechtigt‘ anerkennt, so gibt er damit zu, daß die aus dem Gesetz hergeleiteten Einwendungen, daß eine Entscheidung hierüber nicht zur Kompetenz des Verwaltungsrats gehöre, nicht stichhaltig sind.

Es liegt kein Streit zwischen dem Verwaltungsrat und dem Treuhänder vor, noch hat der Treuhänder irgend eine Macht, dem Verwaltungsrat Vorschriften zu machen oder sein Veto gegen irgend einen Beschluß auszusprechen. Weder der Verwaltungsrat als solcher noch die vom Treuhänder ernannten Mitglieder nehmen Weisungen von diesem entgegen. [...] Der Verwaltungsrat hat eine Beschlußfassung über den Wunsch der Regierung nicht abgelehnt, weil ein Widerstand des Treuhänders vorliegt, sondern weil er denselben außerhalb seiner Kompetenz hält.

Die Fassung in dem Absatz II: ‚Er bedauert, daß es gegenüber dem Widerstand des Treuhänders unmöglich erscheint‘ muß in der Öffentlichkeit die falsche Auffassung bestärken, daß die Gesellschaft unter starkem ausländischen Einfluß steht, der sich nicht nur innerhalb der durch das Gesetz begrenzten Linien bewegt, sondern in die Verwaltung und Exekution eingreift. Es sollte auch aus nationalen Gründen vermieden werden, in einer solchen Erklärung, deren Bekanntwerden sich nicht vermeiden läßt, auszusprechen, daß eine Forderung der Regierung an dem Widerstande des Auslandes gescheitert ist.“ (R 43 I/1054, Bl. 209).

Entsprechend der bisherigen Übung werden vor jeder Tagung des Verwaltungsrats-Tagesordnung und die dazu gehörigen Vorlagen dem Reichsverkehrsminister rechtzeitig übersandt werden. Darüber hinaus werden der Präsident des Verwaltungsrats wie der Generaldirektor der Hauptverwaltung die einzelnen Punkte der Tagesordnung zum Gegenstand einer Besprechung mit dem Reichsverkehrsminister *unter Beteiligung der beiderseitigen Kommissare* machen und verpflichten sich, die Auffassung des Reichsverkehrsministers in den Sitzungen des Verwaltungsrats mitzuteilen.

– 2.

Dem Reichsverkehrsminister wird Gelegenheit gegeben werden, anlässlich der Tagungen des Verwaltungsrats in Sonderbesprechungen mit diesem über Gegenstände einzutreten, die ihm oder dem Präsidenten des Verwaltungsrats geeignet erscheinen, sei es, daß sie auf der Tagesordnung der Sitzung stehen oder daß dies nicht der Fall ist. Der Reichsverkehrsminister und der Präsident des Verwaltungsrats werden sich nach Festsetzung der Tagesordnung über den Zeitpunkt der Sonderbesprechung und den Inhalt derselben jedesmal verständigen.

Berlin, den 16. Oktober 1926

Für die Reichsregierung:

gez. Dr. Krohne

Reichsverkehrsminister

Für den Verwaltungsrat der

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft:

gez. C. v. Siemens

Präsident

### **Zitierhinweis**

Nr. 91 Der Reichsverkehrsminister an den Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft v. Siemens. 19. Oktober 1926 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 254–257 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D91>